

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2807/2539

นาย พีระพันธ์ สายตระกูล กับพวก
นาย ราชพร ปุสสะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375

ป.วิ.พ. มาตรา 183

ในคดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยจำเลยซื้อมาจากบุคคลภายนอกนั้นประเด็นข้อพิพาทมีว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทไม่มีปัญหาเรื่องแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375วรรคสองทั้งศาลจะยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยเองไม่ได้เพราะขัดแย้งกับที่จำเลยต่อสู้ไว้ในคำให้การและไม่ใช่วินิจฉัยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ทั้ง สอง เป็น เจ้าของร่วม กัน ใน ที่ดิน งอกริมตลิ่ง เนื้อที่ ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา จำเลย ทั้ง สอง ได้บุกรุก แสดง ตน เป็น เจ้าของ บริเวณ ที่งอกริมตลิ่ง ดังกล่าว ขอให้ ศาลพิพากษา ว่า ที่งอกริมตลิ่ง ตาม ฟ้อง เป็น ของ โจทก์ ทั้ง สอง ห้าม จำเลยทั้ง สอง เข้า เกี่ยวข้อง

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า ที่งอกริมตลิ่ง ที่พิพาท เป็น ของ จำเลย ที่ 2 จำเลย ที่ 2 เข้า ครอบครอง ที่ งอก พืพาท โดย เปิดเผย และ เจตนา เป็นเจ้าของ ตลอดมา โดย โจทก์ ทั้ง สอง มิได้ คัดค้าน โจทก์ ทั้ง สอง นำ คดีมา ฟ้อง หลังจาก จำเลย ที่ 2 เข้า ครอบครอง ที่ งอก พืพาท เกิน 1 ปี แล้วคดี โจทก์ ทั้ง สอง ขาดอายุความ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง เบื้องต้นฟัง เป็น ยุติ ว่า โจทก์ ทั้ง สอง เป็น เจ้าของ ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส. 3 ก) เลขที่ 278 หมู่ ที่ 1ตำบล สะกอม อำเภอเทพา จังหวัด สงขลา เนื้อที่ ประมาณ 4 ไร่ 10 ตารางวา ทาง ด้าน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของ ที่ดิน มี ที่ งอกริมตลิ่งซึ่ง เป็น ที่ดินพิพาท ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ทั้ง สองมี ว่า โจทก์ ทั้ง สอง นำ คดี มา ฟ้อง เมื่อ พ้น กำหนด 1 ปี นับแต่ ถูก แยกการ ครอบครอง แล้ว หรือไม่ เห็นว่า จำเลย กล่าวอ้าง ใน คำให้การ ว่าที่ งอก พืพาท เป็น ของ จำเลย โดย จำเลย ชี้ มาจาก บุคคลภายนอก คำให้การของ จำเลย จึง ไม่มี ปัญหา เรื่อง แยก การ ครอบครอง ที่ งอก พืพาท ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสอง ศาล จะ ยก ประเด็นดังกล่าว ขึ้น วินิจฉัย เอง ไม่ได้ เพราะ ขัดแย้ง กับ ประเด็น ที่ จำเลยต่อสู้ ไว้ ใน คำให้การ และ ไม่ใช่ ปัญหา เกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อย ของประชาชน ซึ่ง ตาม คำฟ้อง และ คำให้การ คง มี

ประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์ทั้งสอง หรือ จำเลย ทั้งสอง เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินที่นอกพิพาทซึ่งในประเด็นข้อนี้ โจทก์ทั้งสอง นำสืบว่า โจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) เลขที่ 278 จากนาย ยงยุทธ รมโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2522 ขณะนั้น มีนาย หีม จิตศิริ ปลุกบ้านอาศัยอยู่ 1 หลัง ซึ่ง โจทก์ทั้งสอง ก็ อนุญาตให้นาย หีม อาศัยอยู่ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน และได้ อนุญาตให้นาง มิตร จิตศิริ บุตรสาวของนาย หีม อาศัยอยู่ รวมทั้งให้นาง มิตร ดูแลที่ดินที่นอกพิพาทแทนโจทก์ด้วย ต่อมาประมาณกลางปี 2531 โจทก์ทั้งสองไปดูที่ดินที่นอกพิพาทปรากฏว่าในที่ดินมีโรงเรือนหลังคา มุงจาก และมีกรงนกด้วย นาง มิตร บอกว่าให้ชาวประมงมาพักอาศัยในหน้ามรสุม และหยุดซ่อมแซมเรือชั่วคราว หลังจากนั้น จำเลยที่ 2 มาพบและบอกว่าได้ซื้อที่ดินที่นอกพิพาทจากนาย โกมล เตโช พร้อมทั้งได้ล้อมรั้วที่ดินที่นอกพิพาทไว้ด้วย ส่วนจำเลยทั้งสอง นำสืบว่า จำเลยทั้งสองซื้อที่ดินที่นอกพิพาทซึ่งมีเอกสารเป็นใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) จากนาย โกมล ในราคา 200,000 บาท โดยนาย โกมล ส่งมอบการครอบครองให้จำเลยทั้งสอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2533 โดยเฉพาะนาย โกมล เบิกความเป็นพยานจำเลยทั้งสองว่า พยานซื้อที่ดินที่นอกพิพาทมาจากนาง อ่ำ กิจจันทร์หรือหอมจันทร์ ตั้งแต่ 2529 เมื่อพยานซื้อมาแล้วได้เข้าครอบครองทำประโยชน์โดยล้อมรั้วปลูกบ้านอยู่อาศัย สร้างกรงนกเพื่อเลี้ยงนกเขา และได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ตลอดมา ต่อมาจึงได้ขายที่ดินที่นอกพิพาทให้จำเลยทั้งสองเห็นว่าคำเบิกความของนาย โกมล มีเหตุผล สอดคล้อง ต้องกันกับทางนำสืบของโจทก์ทั้งสอง กล่าวคือ นาง มิตร พยานโจทก์ทั้งสอง เบิกความตอนหนึ่งว่า เมื่อประมาณ 3 ถึง 4 ปีมาแล้ว นาย โกมล เคยมาขอปลูกบ้านอยู่อาศัย และสร้างกรงนกในที่ดินที่นอกพิพาทโดยขออนุญาตจากนาย หีม บิดาพยานแต่ไม่ได้ขออนุญาตจากโจทก์ทั้งสอง และนาย ดลrohมาน เต๊ะมาหมัด พยานโจทก์ทั้งสอง เบิกความตอบ

ทนายจำเลย ที่ 2 ถาม คำนวณ ว่า ที่ งอกพิพาท มี อยู่ ก่อน ที่ พยาน จะขาย ที่ งอกพิพาท ให้ นาย ยงยุทธ ใน ขณะ นั้น มี คน มา ขอ ปลุก เพิง อาศัยอยู่ บริเวณ ที่ งอก พิพาท แต่ ไม่ได้ ขออนุญาตจาก พยาน บุคคล ดังกล่าว ไม่ยอม ออก ไป คง อาศัย อยู่ ใน ที่ งอก พิพาท นานประมาณ 10 ปี นอกจาก นั้น โจทก์ ที่ 1 เอง ยัง เบิกความ ว่า เมื่อ ประมาณกลาง ปี 2531 โจทก์ ทั้ง สอง ไป ดู ที่ งอก พิพาท เห็น มี โรงเรือน หลังคา มุงด้วย จาก กรง นกเขา 1 กรง ตาม ภาพถ่าย หมายเลข จ. 2 อยู่ ใน ที่ งอก พิพาทคำเบิกความ ของ นาย โกมล จึง มี น้ำหนัก น่าเชื่อ ว่า นาย โกมล ครอบครอง ที่ งอก พิพาท มา ตั้งแต่ ปี 2529 เมื่อ จำเลย ทั้ง สอง ซื้อที่ งอก พิพาท และ รับมอบ การ ครอบครอง จาก นาย โกมล หลังจาก นั้น จำเลย ทั้ง สอง ได้ ครอบครอง ที่ งอก พิพาท โดย เจตนา เป็น เจ้าของ ตลอดมา ถือได้ว่าจำเลย ทั้ง สอง รับโอน การ ครอบครอง จาก นาย โกมล มีผล ให้ นับเวลา ครอบครอง รวมกัน ได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตาม มาตรา 1385ที่ โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา ว่า จำเลย ที่ 2 ไม่ได้ แสดง เจตนา รับ การ โอน การครอบครอง ที่ งอก พิพาท จาก นาย โกมล ไว้ ใน คำให้การ จำเลย ที่ 2 จึง ไม่ สามารถ นับเวลา การ ครอบครอง ที่ งอก พิพาท ต่อ กัน ได้ นั้น เห็นว่า จำเลยทั้ง สอง ไม่จำเป็นต้อง ให้ รวม ถึง เพียงแต่ จำเลย ทั้ง สอง นำสืบ ว่า ได้ครอบครอง ที่ งอก พิพาท ต่อ จาก ผู้ครอบครอง เดิม ก็ เพียงพอ แล้ว แต่อย่างไร ก็ ตาม ใน คำให้การ ของ จำเลย ที่ 2 ได้ บรรยาย ไว้ แล้ว ว่า ผู้ซื้อที่ดินพิพาท ได้ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ต่อเนื่อง กัน มา ตลอด โดย เปิดเผยเจตนา เป็น เจ้าของ ซึ่ง หมายถึง จำเลย ที่ 2 ได้ ครอบครอง ที่ งอก พิพาทต่อ จาก นาย โกมล ผู้ครอบครอง ที่ งอก พิพาท เดิม เมื่อ ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า จำเลย ทั้ง สอง รับโอน การ ครอบครอง จาก นาย โกมล จำเลย ทั้ง สอง จึง สามารถ นับเวลา การ ครอบครอง ของ นาย โกมล ซึ่ง เป็น ผู้ครอบครอง เดิม รวม เข้า กับ เวลา ครอบครอง ของ จำเลย ทั้ง สอง ได้ จำเลย ทั้ง สอง เป็นผู้มีสิทธิ

ครอบครอง ที่ อก พืพาท ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พืพากษายก พ้องโจทก์ นั้น ศาลฎีกา
เห็นพ้อง ด้วย ใน ผล ฎีกา ของ โจทก์ ทั้ง สองฟังไม่ขึ้น "

พืพากษายื่น

(กนก พรรณรักษา-พืมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>